厚街镇“6•21”一般道路交通事故调查报告

2019年6月21日18时25分，在东莞市厚街镇会展南路仁康医院对出路段发生一宗重型自卸货车与电动自行车发生碰撞，造成电动自行车驾驶人于当场死亡及车辆损坏的交通事故。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定及《关于生产安全事故调查处理工作有关问题的通知》（东府办函〔2014〕413号）精神规定，经市人民政府批准，成立了由厚街镇党委委员、公安分局局长陈世光任组长，镇应急、公安、监察、交警、交通等多个部门派员组成的厚街镇“6.21”一般道路交通事故调查组，并邀请东莞市第二市区人民检察院参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定和综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告下：

一、事故发生单位概况

（一）涉事车辆基本情况

1、赣C97122号重型自卸货车，品牌型号：福田牌车辆型号：BJ3253DLPJB-S4，车辆识别代码:LVBV6PEC1AL050117，注册日期：2010年11月29日，检验有效期：2019年11月，强制报废期至2025年11月29日，车辆所有人：龙春林，该车辆于2012年6月14日在宜春市交通运输局取得《中华人民共和国道路运输证》，审验有效期：2016年6月13日，当前该运输证状态为注销。赣C97122号重型自卸货车整备质量12050Kg，（实际整备质量：17200Kg）核定载质量12755Kg，总质量25000Kg，车辆过磅总重31550Kg,事发时载货14350Kg，（超载5.6%）,核载1人。经在全国公安信息网核查，此车无其他事故记录。

赣C97122号重型自卸货车没有安装行程记录仪和GPS定位系统。

赣C97122号重型自卸货车车辆购有交通事故强制责任险，投保公司：中国人民财产保险股份有限公司东莞分公司，保险单号：PDZA201836050000056227；有效期至2019年11月26日，商业险，投保公司：中国平安财产保险股份有限公司，单号：12033003900595161050，第三者责任险赔偿限额为1000000元，有效期至2019年12月28日。

经查，该车近两年有一宗交通事故，具体情况：2019年6月21日18时25分，在东莞市厚街镇会展南路仁康医院对出路段发生一宗重型自卸货车与电动自行车发生碰撞，造成电动自行车驾驶人于当场死亡及车辆损坏的交通事故。

赣C97122号重型自卸货车近三年来共有47条交通违法，其中非现场违法信息1条、未处理；现场违法信息46条，已处理；年审至2019年11月，报废期至2025年11月29日，2019年6月21日发生死亡事故，机动车状态为事故、违法未处理。

（二）事故相关人员情况

1、李普：赣C97122号重型自卸货车驾驶人，住址：湖南省安化县仙溪镇芙蓉村永新村民组142号，身份证号：，持B2型机动车驾驶证，初次领证日期：2010年12月23日，有效期至2026年12月23日，状态：违法未处理；其同时持有从业资格证，从业资格类别：经营性道路货物运输驾驶员，有效期限至2023年03月23日。李普是车辆实际支配人。李普个人没有参加日常安全教育培训。经查李普近三年共有1次违法记录，已处理；近三年共有1次交通事故记录，记录是2019年6月21日18时25分，在东莞市厚街镇会展南路仁康医院对出路段发生一宗重型自卸货车与电动自行车发生碰撞，造成电动自行车驾驶人于当场死亡及车辆损坏的交通事故。目前驾驶证状态为违法未处理，扣留。

2、电动自行车驾驶人：杨太雄，男，住址：湖南省武冈市马坪乡白羊村11组18号，身份证号： 。

（三）肇事司机血液检验情况

2019年6月21日，李普到案后，交警部门委托广东至信司法鉴定中心对其血液进行酒精检验、常见毒品筛查检验，得到如下意见：送检的李普血液中酒精含量检验结果为0mg/100ml，未酒后驾车，尿液检测呈阴性、无吸毒。

（四）肇事车辆检验检测情况

1、交警部门委托东莞市广协鉴定评估有限公司对赣C97122号重型自卸货车进行检验，得出如下结论：该事故车辆经路试鉴定、操作鉴定、测量鉴定，根据国家标准《机动车运行技术条件（GB7258-2017）》规定，制动系统、转向系统均符合安全技术要求标准（合格），灯光系统（前近灯、转向灯、后左右转向灯、制动灯、倒车灯、位灯）不符合安全技术要求标准（不合格）。

2、交警部门委托东莞市广协鉴定评估有限公司对赣C97122号重型自卸货车、无号牌电动车进行检验，得出赣C97122号重型自卸货车事发时的行驶速度约为21km/h，无号牌电动车事故发生时行驶速度约为24 km/h。

3、交警部门委托东莞市广协鉴定评估有限公司对赣C97122号重型自卸货车进行检验，检验是否发生过改装进行检验鉴定。得出结论是：根据受检车车辆信息及检验所见分析，受检车第一轴左右两侧的钢板弹簧片数与车辆技术参数信息不相符，该车第一轴左右两侧的弹簧片数存在加装，属于影响整车构造及运载强度的改变。因此，受检车发生过改装（钢板弹簧片数增加）可以成立。

（五）事故现场情况

1、天气情况：事发地点2019年6月21日18时20分，晴天，视线清晰，能见度良好。

2、道路情况：事故现场位于东莞市厚街镇会展南路仁康医院对出路段，事故路段为混合型路面，路宽650CM，呈北向南走向，设有中间隔离带，事故发生时视线良好，事发路段北往南城方向，南往虎门方向。

3、肇事车辆停车位置：肇事后司机赣C97122号重型自卸货车车头朝南（虎门方向），车尾朝北（南城方向），电动自行车驾驶人杨太雄被赣C97122号重型自卸货车左后轮碾压，倒在左后轮。

4、死者：男，杨太雄，当场死亡。

（六）事故人员伤亡

1、事故造成1人死亡。死者、杨太雄、男、60岁，经交警部门检验，证实符合纯性暴力（如交通事故）致颅脑损伤合并创伤性休克死亡。

（七）事故直接经济损失

1、事故造成直接经济损失80万元。

（八）车辆所有人基本情况

赣C97122号重型自卸货车所有人：龙春林，经查：龙春林，名下车辆共有1辆，其状态显示为事故、违法未处理，车辆近三年的交通违法、事故、检验情况如下：

1：赣C97122号重型自卸货车近三年来共有47条交通违法，其中非现场违法信息1条、未处理；现场违法信息46条，均已处理；2019年6月21日发生死亡事故，年审至2019年11月，报废期至2025年11月29日，机动车状态为事故未处理。赣C97122号重型自卸货车车主是龙春林，但车辆的实际支配人是李普，2019年4月16日李普通过网络平台找到黄伯仁，以陆万柒仟捌佰元的价格从黄伯仁处签署买车协议购买此车。黄伯仁是从事二手车买卖的，龙春林与黄伯仁只存在买卖关系，黄伯仁买到该车时，已经转了几手的，都是没有过户，所以李普购买该车时，也没有过户，只是签了一个买卖协议。

由于车辆所有人李普无法提供黄伯仁的联系方式，未能对其调查。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故经过

2019年6月21日18时20分，李普驾驶赣C97122号重型自卸货车从涌口海月街出发，经沙边路转入家具大道，再从家具大道转入康乐南路，准备到宝塘宝隆路送管网土方。在行经厚街镇康乐南路仁康医院对出路段时，在转弯过程中右前车头与同方向右前方的靠道路右侧行驶的当事人杨太雄骑行的电动自行车后靠背左侧发生碰撞，碰撞后赣C97122号重型自卸货车左后轮碾压电动自行车驾驶人杨太雄，造成杨太雄当场死亡及两车损坏的道路交通事故。

(二)应急处置情况及评估

2019年6月21日18时20分，东莞市公安局122指挥中心接肇事司机报警，称在东莞市厚街镇会展南路仁康医院对出路段一辆重型自卸货车与一辆电动自行车发生碰撞，有人员死亡的交通事故。接报后，120救护中心指令仁康医院进行救治并立即启动道路交通事故绿色救援通道，对伤者及时抢救治疗，医院按照相关医疗规范进行抢救，但伤者伤势过重，当场死亡。2019年6月21日18时55分厚街交警大队副大队长王志刚、事故中中队长欧阳球，机动中队长叶启华，勤务副中队长陈俭明带领民警何海泉、周海清到达现场，开展控制现场和勘查取证等工作，事故救援先期响应迅速、现场处置得当，救援行动开展有序，2019年06月21日19时25分现场勘查结束，在现场交通恢复后撤离现场。经评估，此次事故救援先期响应迅速、现场处置得当，并立即启动道路交通事故绿色救援通道，救援行动开展到位，符合道路交通事故处理相关法律法规的规定。

（三）善后处理情况

事故发生后，交警部门成立事故善后处理工作小组，全力做好死者处理工作，该事故责任认定书于2019年7月24日出具，肇事车辆司机李普负事故的全部责任，电动自行车骑车人杨太雄不负事故责任。事故各项善后工作平稳有序开展。

三、事故原因及性质

（一）直接原因

李普安全法律意识淡薄，驾驶超载的改装车辆上路行驶，没有按照操作规范安全驾驶、文明驾驶；导致事故发生。

（二）事故性质

本次事故是李普安全法律意识淡薄，驾驶超载的改装车辆上路行驶，没有按照操作规范安全驾驶、文明驾驶等原因造成的一般生产经营性道路交通安全责任事故。

四、相关单位、人员履行职责情况

（一）厚街镇交警大队

厚街镇交警大队负责镇辖区内的道路交通安全、秩序，经查涉事车辆均办理了相关证照。厚街交警大队定期每月组织一次辖区交通安全形势分析研判会，认真贯彻落实省厅交管局和交警支队事故预防工作一系列部署安排的同时，结合辖区实际适当增加整治频次，以“两客一危”、重型货运汽车等四类重点车辆为重点，严厉打击超速、超员、超载、疲劳驾驶以及危运车辆不按规定路线行驶、非法改装、非法运输等重点违法行为。2019年，厚街交警大队严格按照支队统一部署和有关要求，深入贯彻落实市治超工作会议精神，积极联合镇交通分局，公安分局，城市管理等职能部门，以打击超载超限为重点，认真扎实地开展各项治超工作。经统计，2019年1月1日—6月厚街交警大队共开展联合行动108次，共出动执法力量2160人次，检查货运企业25家，存在安全问题企业10家，发出限期整改通知14份，检查大型载货汽车326辆次，2019年1月—6月厚街交警大队共检查各类机动车辆16397辆，共查处各类违法行为7342宗，暂扣车辆6590，其中两轮摩托车2616辆，轻型摩托车1565辆，三轮摩托车28辆、轻型三轮车607辆。

（二）厚街交通运输分局

2019年以来，厚街交通运输分局认真贯彻落实各级安全生产工作会议、领导批示及文件精神，结合行业实际认真开展文明驾驶安全承诺、有限空间作业安全、复产复工安全生产、安全生产专项执法检查、“迎国庆、防风险、保稳定”百日攻坚行动等一系列专项整治行动，切实加强我镇交通运输行业安全生产监督管理，清理整治各类事故安全隐患，落实闭环管理，确保行业安全。截至目前，共出动检查人员1100多人次，检查企业440家次，检查发现隐患34处，督促企业落实整改34处。同时根据《东莞市交通运输局厚街分局2019年道路货运物流经营专项执法工作方案》、《东莞市交通运输局厚街分局2019年非法营运汽车专项执法实施方案》和《2019年第十四片区跨区域道路运输整治联合执法行动实施方案》，重点加强对货运物流企业和路面货运车辆的巡查执法。2019年以来，厚街交通运输分局与市交通运输局综合行政执法局、虎门交通运输分局、沙田交通运输分局、厚街公安分局、交警大队等相关部门开展货运行业联合执法行动110余次，出动执法人员900余人次，执法车辆290余辆次，检查货运物流企业90余家，查处货运车辆违法违规经营案件22宗，其中未取得道路货物运输经营许可，擅自从事道路货物运输经营8宗，擅自从事危险品运输案件9宗，始终保持高压态势，确保道路货运行业安全。

（三）李普

李普，赣C97122重型自卸货车的车辆实际控制人及驾驶员，户籍地址：湖南省安化县仙溪镇芙蓉镇永新村民组142号，身份证号：，事发时未取得道路运输经营许可证。李普于2019年4月16日通过网络平台找到黄伯仁，以陆万柒仟捌佰元的价格从黄伯仁处签署买车协议购买此车，为该车的实际控制人。购买车辆之后，李普并未到交警部门和交通运输部门办理相关车辆过户手续，李普使用该车运输委托方广东省鸿高建设集团有限公司截污管网工程的泥土，李普是通过一个包工头叫周昕的介绍装运泥土的，双方没有签订运输费合同，运输费用由李普收取，工钱是有时通过微信转账，有时银行卡转账给我的，运费按日计算，满9小时运费是1350元，每月结算一次，事发时该车辆营运状态为注销。李普使用赣C97122重型自卸货车未按规定取得道路运输经营许可，擅自从事道路货物运输经营。

五、道路交通事故责任认定及处理建议

（一）道路交通事故责任认定

依照《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一项之规定、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条及《中华人民共和国道路交通安全法》第七十三条及当事人李普负事故的全部责任，当事人杨太雄不负事故的责任。

（二）建议追究刑事责任人员

赣C97122号重型自卸货车驾驶人李普驾驶超载的改装车辆上路行驶，没有按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《中华人民共和国道路交通安全法》，对事故发生负有责任。建议以涉嫌交通肇事罪移交司法机关追究其刑事责任。2019

年7月24日交警部门已对涉嫌交通肇事罪的犯罪嫌疑人李普刑事拘留，于7月30移送检察院逮捕。

（三）事故责任方依法处理建议

赣C97122重型自卸货车的实际控制人李普未按规定取得道路运输经营许可，擅自从事道路货物运输经营。建议东莞市交通运输部门对其行处罚。

（四）其他建议

在本次事故中，如涉及其他相关民事法律责任，建议双方当事人依据其他法律途径解决

六、事故防范和整改措施建议

东莞市厚街镇、厚街安全生产委员会及交通、交警等职能部门应当认真汲取此次道路交通事故的深刻教训，认真贯彻落实中央、省、市关于安全生产工作的一系列决策部署，牢固树立科学发展、安全发展理念，健全完善安全生产责任体系，高度重视道路交通安全，强化道路交通安全执法，严密防范类似事故的重复发生。

（一）交通运输、交警部门要组织人员深入辖区客货运输企业、站场与企业负责人、驾驶人签订交通安全责任状、责任书，推动辖区客货运输企业、站场严格落实交通安全主体责任。要督促客货运输企业、站场进一步完善生产安全管理工作制度、档案、台账，加强对客货运输车辆及驾驶人的监督管理以及采取有效措施，严防司机疲劳驾驶。要推动细化交通安全管理工作职责，强化对客货运输车辆驾驶人的安全教育培训，严防存在安全隐患的驾车上路。

（二）交通运输、交警部门要组织力量不定期开展客货运输车辆安全检查。发现违法违规问题的，立即采取有力措施落实整改确保隐患消除，并由职能部门按照管理规定对相关责任人和管理人员进行处理。重点排查车辆安全技术性能检验情况和驾驶人资格，确保车辆符合安全技术标准，驾驶人具备车辆驾驶资质；排查车辆是否存在逾期未报废、逾期未检验和交通违法未处理等安全隐患，督促所有人及时参加安全技术审验，处理交通违法，消除安全隐患；排查动态监控制度落实情况，检查客货运输车辆在使用过程中是否存在超员、超速等违法违规行为，督促落实专人加强实时监控，发现违法行为立即提醒纠正。

（三）交警和交通运输部门要进一步加强针对治超路段以及其他各类道路的巡逻管控，加大对客车、货车、危化品车、校车等重点车辆的检查力度，严厉打击和整治超速超员超载、疲劳驾驶、货车违法占道行驶等各类交通违法行为，切实规范道路运输车辆的通行秩序。要依托治超站、交警执法站、交通安全服务站，对重型货车、牵引车实行抽查，重点检查重型货车、挂车非法改装，尾灯不亮、违规安装后射灯等问题。超限超载的，一律引导至治超站点，积极配合交通运输部门依法处理。

（四）各运输企业要按照安全生产有关法律、法规和标准、规范要求，认真落实企业安全生产主体责任，切实加强安全生产工作。一是要积极配合政府职能部门签订责任书，自觉落实企业各层级人员的责任，严格按照法律法规的要求对车辆进行管理，确保超限超载、逾期未检验等车辆不出厂、不出站；二是要自觉接受监管部门依法实施的监督检查，并按要求提供有关情况和资料；三是要强化从业人员的安全教育和培训，保证从业人员掌握本岗位的安全操作技能，知悉自身在安全生产方面的责任和义务；四是在制定有关管理制度和操作规程之后，要建立完善日常考评和检查机制，重点是督促从业人员严格遵守和执行，确保安全责任落实到位。

（五）政府及交警、交通等职能部门要充分利用双微平台、省、市主流报纸、电视、交通安全宣传刊物门户网站对终生禁驾人员、多次违法重点车辆、交通安全主体责任不落实的运输企业予以曝光。要针对辖区交通违法、事故特点以及风险隐患，集中开展重点企业、重点驾驶人安全警示，通过向企业发送整改通知、短信平台、微信推送、通报事故情况及案例等方式开展对驾驶人点对点安全警示提示，提示广大驾驶人安全文明驾驶。

厚街镇“6·21”一般道路交通事故调查组

2019年09月2日

扫一扫在手机打开当前页



版权声明 | 联系我们 | 网站地图
主办单位：东莞市应急管理局 地址：东莞市东城八一路1号机关二号大院 联系电话：0769-22229800
公安备案号：44190002003941 网站标识码：4419000020 ICP证号：粤ICP备11012759号
技术支持：开普云
-友情链接-